

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 수업목적 저작물 이용 보상금 기준

◇ 제·개정 이유

- 저작권법 제25조 제3항 및 제6항에 따라 국가 및 지방자치단체가 운영하는 교육기관이 수업목적으로 저작물을 이용하는 경우, 문화체육관광부장관이 정한 기준에 따라 저작재산권자에게 보상금을 지급하여야 함.
- 이에 따라 수업에 이용되는 저작물에 대한 보상기준 고시의 적용대상 중 국가·지자체 운영 교육기관을 추가하여 개정하고자 함.

◇ 주요내용

가. 적용기간 : 2023. 1. 1 ~ 차기 개정일까지

나. 적용범위 : 저작권법 제25조 제3항에 따라 수업 목적상 필요하다고 인정되는 경우 공표된 저작물 일부분의 복제·배포·공연·전시 또는 공중송신 이용

다. 적용대상

- 1) (기존) 특별법에 따라 설립된 학교 및 「고등교육법」에 따른 학교
- 2) (추가) 국가나 지방자치단체가 운영하는 교육기관

라. 보상금 납부 : ‘종량방식’ 또는 ‘포괄방식’ 중 납부자가 선택한 산정방식에 따른 보상금을 저작권법 제25조 제7항에 의거 문화체육관광부장관이 지정한 보상금수령단체(사단법인 한국문학예술저작권협회)에 지급

마. 보상금 기준 : 국가나 지방자치단체가 운영하는 교육기관의 보상금 기준 추가

바. 재검토기한 : 고시 발령 후 매 3년이 되는 시점에 타당성 검토